

عقد البيع والشراء

SPA | RSK-SPA-04

أبرم هذا العقد بالتاريخ المذكور أدناه بين البائع والمشتري (يُشار إلى كل منهما بـ«الطرف») لبيع وشراء المنتج الموضح في هذا المستند.

المكان _____ تاريخ الاتفاقية _____
مرجع IMFPA ذو الصلة _____ رقم العقد _____

البائع

اسم الشركة _____
الدولة _____ رقم السجل التجاري _____
العنوان المسجل _____
المنصب _____ ممثلة بواسطة _____

المشتري

اسم الشركة _____
الدولة _____ رقم السجل التجاري _____
العنوان المسجل _____
المنصب _____ ممثلة بواسطة _____

01 المنتج والمواصفات والكمية

1.1 يبيع البائع ويشتري المشتري المنتج التالي، بجودة قابلة للتسويق ومطابقة للمواصفات أدناه.

المنتج / السلعة _____
المنشأ _____
الكمية لكل شحنة _____
عدد الشحنات _____ هامش تفاوت الكمية (± %) _____
التعبئة / الشكل _____
الكمية الإجمالية للعقد _____

المواصفات

طريقة الفحص	حد الرفض	المواصفة	المعيار

02 السعر

العملة _____ سعر الوحدة _____
القيمة الإجمالية للعقد _____
القيمة الإجمالية لكل شحنة _____
شرط التجارة الدولي والمكان المحدد _____

2.1 يظل السعر ثابتاً طوال مدة العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تعديله، تقع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف التي تتجاوز شرط التجارة الدولي المتفق عليه على عاتق الطرف المسؤول بموجب ذلك الشرط.

03 التسليم والشحن

ميناء / مكان التحميل

ميناء / مكان التفريغ

فترة التسليم

إشعار الشحن (بالأيام)

- 3.1 يقدم البائع للمشتري إشعارًا كتابيًا بالشحن يتضمن التاريخ المتوقع وتفاصيل النقل والكمية. يُسمح بالشحنات الجزئية والشحن العابر ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- 3.2 تنتقل الملكية والمخاطر وفقًا لشرط التجارة الدولي المتفق عليه؛ ولا تنتقل ملكية المنتج إلى المشتري إلا بعد سداد كامل الثمن.

04 الدفع

أداة الدفع (يرجى اختيار واحدة):

☐

اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء (تحت الطلب)

خطاب اعتماد ضمان (SBLC)

☐

حوالة برقية (TT)

أخرى (يرجى التوضيح أدناه)

شروط الدفع

البنك المصدر / الدافع

رمز السوفيت / BIC

- 4.1 يتم الدفع بعملة العقد، دون مقاصة وخاليًا من الرسوم المصرفية على البائع، مقابل تقديم المستندات المذكورة في البند 6، تُحتسب على التأخر في السداد فائدة بمعدل % سنويًا.

05 الفحص والمطالبات

- 5.1 تُعتمد الجودة والكمية من قبل مفتش مستقل في المكان المذكور أدناه، وتكون شهادته نهائية وملزمة بشأن الشحنة ما لم يثبت وجود خطأ واضح.

المفتش المستقل

مكان الفحص

التكاليف على عاتق

- 5.2 يقدم المشتري أي مطالبات كتابيًا مع الأدلة الداعمة خلال ثلاثين (30) يومًا من التفريغ، وتُعد المطالبات غير المقدمة في الموعد متنازلًا عنها. تقتصر مسؤولية البائع على استبدال أو استرداد قيمة الكمية المتأثرة.

06 المستندات

يقدم البائع، بحسب الاقتضاء، ما يلي:

☐

الفاتورة التجارية

قائمة التعبئة

☐

سند الشحن / بوليصة الشحن الجوي

شهادة المنشأ

☐

شهادة الجودة والكمية

الشهادات الصحية النباتية / شهادات أخرى

07 القوة القاهرة

- 7.1 لا يتحمل أي طرف مسؤولية عن عدم التنفيذ أو التأخير الناتج عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية أو الحرب أو الحظر أو الإضرابات أو الإجراءات الحكومية، شريطة إخطار الطرف الآخر فورًا، وإذا استمر الحدث لأكثر من ستين (60) يومًا، يجوز لأي طرف إنهاء الشحنات المتأثرة دون مسؤولية.

08 الإخلال والإنهاء

- 8.1 إذا أحل أحد الطرفين إخلالاً جوهريًا بهذا العقد ولم يعالج ذلك خلال خمسة عشر (15) يومًا من الإخطار الكتابي، يجوز للطرف الآخر تعليق التنفيذ أو إنهاء العقد والمطالبة بالأضرار المباشرة.

09 الامتثال

- 9.1 يقر كل طرف بالتزامه بالقوانين المعمول بها المتعلقة بالعقوبات وضوابط التصدير ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال، ويقدم للطرف الآخر معلومات اعرف عميلك المطلوبة بشكل معقول.

10 السرية وعدم التحايل

- 10.1 تُعد شروط هذا العقد سرية، وتظل أي اتفاقية NCNDA وIMFPA منفصلة بين الطرفين أو وسطائهما سارية ولا تتأثر بهذا العقد.

11 المدة

- 11.1 يسري هذا العقد اعتبارًا من توقيعه ويظل نافذًا حتى تسليم جميع الشحنات وسداد قيمتها بالكامل، ما لم يُنه مسبقيًا بموجب البند 8 أو البند 7.

12 القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

- 12.1 تُناقش أي نزاعات أولاً بحسن نية لمدة ثلاثين (30) يومًا، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُسوى نهائياً وفق ما هو مذكور أدناه.

القانون الواجب التطبيق _____
قواعد التحكيم / المحاكم المختصة _____
مقر / مكان الاختصاص القضائي _____ لغة الإجراءات _____

13 أحكام عامة

13.1 يمثل هذا العقد الاتفاق الكامل بشأن موضوعه، ولا يجوز تعديله إلا كتابيًا وموقعًا من الطرفين. وفي حال بطلان أي بند، يظل باقي العقد نافذًا. ولا يجوز لأي طرف التنازل عنه دون موافقة كتابية.
13.2 يجوز توقيعها على نسخ متعددة، وكذلك عبر التوقيع الإلكتروني أو النسخة الممسوحة ضوئيًا، وتعد كل نسخة أصلية.

14 التوقيعات

وقع عليها الممثلون المفوضون حسب الأصول للطرفين:

المشتري: الاسم _____	البائع: الاسم _____
المنصب _____	المنصب _____
التاريخ _____	التاريخ _____

البائع: التوقيع والختم

المشتري: التوقيع والختم